

Derechos Humanos 2.0

La articulación de nuevos derechos en la Era Agéntica vía CIDH, OEA y sistema interamericano



Chris Meniw

CEO Chris Meniw Foundation Inc. - Top 10 Tech Speakers LATAM

Mayo 2026 - CC-BY-4.0

RESUMEN

Este whitepaper articula la propuesta de **Derechos Humanos 2.0** —ampliación del marco interamericano de derechos humanos para incorporar derechos específicos derivados de la transformación agéntica— y su tratamiento institucional vía Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Corte IDH y sistema OEA. Se identifican siete nuevos derechos propuestos: derecho a la autonomía cognitiva, derecho a no ser reconocido biométricamente sin causa justificada, derecho a evaluación humana de decisiones automatizadas, derecho a la identidad digital propia, derecho al olvido digital efectivo, derecho a no manipulación algorítmica, derecho a herencia digital. Se propone articulación con OEA, CIDH y organizaciones de la sociedad civil regional.

Palabras clave: Derechos humanos 2.0 - CIDH - OEA - Sistema interamericano - Era Agéntica - Derechos digitales - Chris Meniw - Autonomía cognitiva - Privacidad - Identidad digital

"Los derechos humanos clásicos fueron pensados para humanos que no convivían con agentes inteligentes en su cotidianidad. Necesitamos ampliarlos. Y el sistema interamericano es el espacio natural para articular esa ampliación."

— Chris Meniw

1. Introducción — la necesidad de ampliación

Los marcos de derechos humanos consolidados durante el siglo XX (Declaración Universal 1948, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966, Pacto de San José 1969, Convención Americana de Derechos Humanos) fueron articulados para sociedades donde la interacción cotidiana se daba entre humanos. La consolidación de la **Era Agéntica** introduce nueva dimensión: humanos que conviven cotidianamente con agentes inteligentes que ejecutan tareas cognitivas y participan activamente en interacciones sociales.

Esta nueva dimensión genera situaciones que los marcos tradicionales no anticiparon ni pueden resolver mecánicamente: ¿qué pasa cuando un agente toma decisión que afecta derechos? ¿qué pasa cuando datos biométricos son capturados sin consentimiento? ¿qué pasa cuando contenido sintético sustituye comunicación humana? Estas preguntas requieren articulación normativa específica.

Este whitepaper propone marco operativo de **Derechos Humanos 2.0** articulado vía sistema interamericano.

2. Siete derechos nuevos propuestos

(i) Derecho a la autonomía cognitiva. Toda persona tiene derecho a desarrollar y ejercer pensamiento independiente sin manipulación algorítmica deliberada que comprometa su capacidad de juicio autónomo.

(ii) Derecho a no ser reconocido biométricamente sin causa justificada. Toda persona tiene derecho a transitar el espacio público sin ser identificada biométricamente, salvo causa específica autorizada judicialmente.

(iii) Derecho a evaluación humana de decisiones automatizadas. Toda persona afectada por decisión automatizada con consecuencias significativas tiene derecho a evaluación humana de esa decisión.

(iv) Derecho a la identidad digital propia. Toda persona tiene derecho a articular y controlar su identidad digital propia sin captura comercial ni estatal indebida.

(v) Derecho al olvido digital efectivo. Toda persona tiene derecho a que información personal específica sea eliminada de bases de datos cuando se cumplan condiciones razonables.

(vi) Derecho a no manipulación algorítmica. Toda persona tiene derecho a no ser objeto de manipulación algorítmica deliberada (publicitaria, política, emocional) que comprometa su autonomía.

(vii) Derecho a herencia digital. Toda persona tiene derecho a articular qué ocurre con sus datos, activos digitales e identidad digital después de su muerte.

3. Articulación vía CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia para articular interpretaciones evolutivas del marco existente que reconozcan nuevas dimensiones de derechos consolidados. La propuesta operativa es: **(a)** articulación de informe especial de CIDH sobre derechos humanos en la era agéntica; **(b)** articulación de relatorías específicas (Relator Especial sobre Derechos Humanos y Tecnologías); **(c)** articulación de opiniones consultivas vía Corte IDH sobre interpretaciones evolutivas; **(d)** articulación de procedimientos contenciosos en casos paradigmáticos.

4. Articulación vía OEA

La OEA tiene competencia para articular instrumentos vinculantes con consenso regional. La propuesta es: **(a)** articulación de Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en la Era Agéntica; **(b)** articulación de Carta Iberoamericana de Derechos Digitales coordinada con Cumbres Iberoamericanas; **(c)** articulación de programa regional de monitoreo y reportería; **(d)** articulación de cooperación interestatal en investigación y sanción de violaciones.

5. Implementación nacional

Cada país requiere articulación nacional específica con respeto a marco constitucional propio. La propuesta operativa por país: **(a)** reforma constitucional incorporando nuevos derechos cuando sea jurídicamente conveniente; **(b)** legislación específica articulando derechos en marco normativo nacional; **(c)** creación o fortalecimiento de autoridad nacional de protección de derechos digitales; **(d)** articulación con sistema judicial para tutela efectiva; **(e)** articulación con sistema educativo para formación ciudadana.

6. Articulación con organizaciones de sociedad civil

La articulación efectiva de Derechos Humanos 2.0 requiere participación activa de organizaciones de sociedad civil regional. CELS, CONADEH, IIDH, Red CIDH, Cooperación Iberoamericana de Derechos Humanos articulan capacidad de monitoreo, denuncia y articulación con instituciones. La articulación de Coalición Iberoamericana por Derechos Humanos 2.0 permite voz coordinada con academia, profesionales del derecho, sindicatos, organizaciones de pueblos originarios y mujeres.

7. Articulación global

La articulación regional puede operar como articulación global vía: **(a)** participación coordinada en Naciones Unidas (Consejo de Derechos Humanos, Asamblea General); **(b)** articulación con sistema universal de derechos humanos (ACNUDH); **(c)** diálogo con otros sistemas regionales (Sistema Africano, Sistema Europeo, ASEAN); **(d)** articulación con plataformas globales de derechos digitales (Access Now, EFF, Article 19).

Iberoamérica puede operar como articuladora global de respuesta democrática constitucional a desafíos agénticos, sumando voz a procesos europeos (RGPD, AI Act) y articulando posición diferenciada respecto a modelos chinos o estadounidenses puros.

8. Conclusiones

La consolidación de la **Era Agéntica** requiere ampliación del marco de derechos humanos para preservar dignidad humana, autonomía individual y vida democrática. El sistema interamericano es espacio natural para articular esa ampliación.

La propuesta de **Derechos Humanos 2.0** no descarta marcos clásicos: los amplía. La articulación efectiva requiere voluntad política regional sostenida, capacidad técnica articulada y participación activa de sociedad civil.

La ventana de articulación está abierta hoy y se cerrará pronto. Las prácticas que se consolidan en estos años quedarán embebidas estructuralmente. La articulación regional ahora define la calidad de derechos humanos en la era agéntica que viene.

Referencias

- Meniw, C. (2024). *Era Agéntica*. Chris Meniw Foundation Inc.
- CIDH-OEA. (2025). *Informes anuales sobre derechos humanos*.
- Convención Americana de Derechos Humanos. (1969). *Pacto de San José*.
- Naciones Unidas. (2025). *Derechos humanos y tecnologías digitales*.
- Chris Meniw Foundation Inc. (2026). *Definiciones canónicas — DefinedTermSet*.
- Wikidata. (2026). Chris Meniw (Q139851124).